Soluciones Test 03/11/26
Ayuntamiento de Benicassim

1. **C) Artículo 168 de la Constitución Española.**
   Establece el procedimiento agravado de reforma constitucional. Se aplica a la revisión total de la Constitución y a las reformas que afecten al Título preliminar, a la sección primera del capítulo segundo del Título I o al Título II. Exige mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras, aprobación del nuevo texto por dos tercios y referéndum obligatorio.
2. **B) Artículo 30 de la Ley 39/2015.**
   Cuando los plazos se señalan por meses, comienzan a computarse desde el día siguiente a la notificación y vencen el día equivalente del mes correspondiente. Si no existe día equivalente, vencen el último día del mes. Si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente.
3. **D) Artículo 25 de la LRBRL.**
   Los municipios ejercen sus competencias propias en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con la legislación estatal y autonómica y respetando la debida coordinación con las demás Administraciones públicas.
4. **A) Artículo 8 del TREBEP.**
   Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones públicas al servicio de los intereses generales. Se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
5. **D) Artículos 14 y 43 de la Ley 39/2015.**
   Las personas físicas pueden elegir si se relacionan electrónicamente con la Administración, salvo que estén obligadas por ley. Por tanto, si una persona no está obligada ni ha elegido ese medio, no se le puede aplicar automáticamente el rechazo de la notificación por no acceder a ella durante diez días naturales.
6. **B) Artículo 14 de la Constitución Española.**
   El principio de igualdad no prohíbe cualquier diferencia de trato. Permite diferencias cuando exista una justificación objetiva y razonable y sean constitucionalmente legítimas. Lo que prohíbe es la discriminación injustificada.
7. **C) Artículo 26.1.b de la LRBRL.**
   Los municipios con población superior a 5.000 habitantes deben prestar, además de los servicios mínimos generales, los siguientes: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Por eso, un municipio de 6.000 habitantes debe prestar el servicio de biblioteca pública.
8. **D) Artículo 68 de la Ley 39/2015.**
   Si una solicitud no reúne los requisitos exigidos, la Administración debe requerir al interesado para que subsane la falta o aporte los documentos preceptivos en un plazo de diez días. Si no lo hace, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución.

9. A) Artículo 40.2 de la Ley 39/2015.
Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

10. C) Artículo 21 de la Ley 39/2015.
La Administración está obligada a dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo las excepciones previstas legalmente.

11. D) Artículo 7.4 de la LRBRL.
Para ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, es necesario que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal y que no exista ejecución simultánea del mismo servicio público por otra Administración. Además, se exigen los informes previos y vinculantes correspondientes.

12. C) Artículo 24 de la Constitución Española.
El derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra en la sección primera del capítulo segundo del Título I. Incluye, entre otras garantías, el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales sin que pueda producirse indefensión.

13. C) Artículo 80.1 de la Ley 39/2015.
Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. Esto significa que, como regla general, la Administración no está obligada a solicitarlos y tampoco está obligada a seguir su criterio.

14. D) Artículo 20.1.b de la LRBRL.
La Junta de Gobierno Local existe obligatoriamente en los municipios con población superior a 5.000 habitantes. En los municipios de menos población también puede existir cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno.

15. B) Artículo 9.3 de la Constitución Española.
La Constitución garantiza, entre otros, los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

16. D) Artículo 39.3 de la Ley 39/2015.
Excepcionalmente, puede otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos cuando se dicten en sustitución de actos anulados o produzcan efectos favorables al interesado. En este último caso, deben existir los presupuestos de hecho necesarios en la fecha a la que se retrotraigan los efectos y no deben lesionarse derechos o intereses legítimos de otras personas.

17. A) Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Los registros electrónicos generales deben permitir la presentación de documentos dirigidos a cualquier Administración pública en los términos previstos legalmente. Además, deben emitir un recibo que acredite la presentación.

18. B) Artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2007.

Existe discriminación directa por razón de sexo cuando una persona es, ha sido o pudiera ser tratada, por razón de su sexo, de manera menos favorable que otra en una situación comparable.

19. C) Artículo 21.1.a de la LRBRL.

Corresponde al alcalde dirigir el gobierno y la Administración municipal. También tiene otras atribuciones, como representar al ayuntamiento, convocar y presidir determinados órganos y dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

20. D) Artículo 32 de la Ley 39/2015.

La Administración puede conceder una ampliación de los plazos establecidos, siempre que las circunstancias lo aconsejen y no se perjudiquen derechos de terceros. La ampliación no puede exceder de la mitad del plazo inicial y debe acordarse antes de que este haya vencido.

21. B) Artículo 10 del TREBEP.

Los funcionarios interinos son nombrados por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia para desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera. Entre las causas se encuentran la existencia de plazas vacantes, la sustitución transitoria de sus titulares, los programas temporales y el exceso o acumulación de tareas, con los límites legales correspondientes.

22. C) Artículo 55 de la Constitución Española.

Determinados derechos pueden suspenderse durante los estados de excepción y sitio, en los términos establecidos constitucionalmente. También existe la posibilidad de suspensión individual de determinados derechos, con intervención judicial y control parlamentario en los supuestos previstos.

23. D) Artículo 82 de la Ley 39/2015.

El trámite de audiencia se concede una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. El plazo para formular alegaciones y presentar documentos no puede ser inferior a diez días ni superior a quince.

24. A) Artículo 59 del TRLRHL.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) es potestativo. Esto significa que los ayuntamientos pueden establecerlo y exigirlo. En cambio, el IBI, el IAE y el IVTM tienen carácter obligatorio, aunque el IAE cuenta con determinadas exenciones legales.

25. C) Artículo 167 de la Constitución Española.

En el procedimiento ordinario de reforma constitucional, si no existe acuerdo entre ambas Cámaras, se constituye una Comisión Mixta paritaria de diputados y senadores para presentar un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

26. B) Artículo 39.1 de la Ley 39/2015.

Los actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

27. D) Artículo 26.1.c de la LRBRL.

Los municipios con población superior a 20.000 habitantes deben prestar, además de los servicios exigibles a municipios de menor población, servicios como protección civil, atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

28. D) Artículo 53 del TREBEP.

Entre los principios éticos de los empleados públicos están la objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad y dedicación al servicio público. También deben actuar con respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

29. B) Artículo 40 de la Ley 39/2015.

La notificación debe contener el texto íntegro de la resolución, indicar si pone fin o no a la vía administrativa y expresar los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo. Si falta algún requisito, habrá que analizar los efectos del defecto y si la notificación ha llegado a producir efectos conforme a las reglas legales.

30. C) Artículo 81 de la Constitución Española.

Las leyes orgánicas requieren mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto para su aprobación, modificación o derogación.

31. D) Artículos 15 y 16 de la LRBRL.

Toda persona que viva en España debe inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. La inscripción determina la condición de vecino y constituye prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual. Ojo: el artículo 18 regula los derechos y deberes de los vecinos; la regulación específica del padrón está en los artículos 15 y 16.

32. B) Artículo 117 de la Ley 39/2015.

La interposición de un recurso administrativo no suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado. No obstante, el órgano competente puede acordar la suspensión si concurren las circunstancias legalmente previstas, como que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación o que la impugnación se fundamente en una causa de nulidad de pleno derecho.

33. C) Artículo 92.3 de la LRBRL.

Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera el ejercicio de las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de las entidades locales.

34. D) Artículo 47.1.b de la Ley 39/2015.

Son nulos de pleno derecho los actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. No debe confundirse la nulidad de pleno derecho con la anulabilidad.

35. B) Artículo 22 de la Constitución Española.

Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades mediante resolución judicial motivada. Además, son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito.

36. C) Artículo 7 del TREBEP.

El personal laboral se rige por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, además de por los preceptos del TREBEP que expresamente le resulten aplicables.

37. B) Artículo 46 de la LRBRL.

Las sesiones del Pleno pueden ser ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente. Las sesiones ordinarias tienen una periodicidad previamente establecida y las extraordinarias se convocan cuando así lo exijan las circunstancias.

38. D) Artículo 39.3 de la Ley 39/2015.

La eficacia retroactiva está permitida excepcionalmente en los supuestos previstos legalmente. No es automática por el mero hecho de que el acto sea favorable: deben cumplirse las condiciones establecidas y no perjudicar derechos o intereses legítimos de terceros.

39. C) Artículo 2 del TRLRHL.

Entre los recursos de las entidades locales se encuentran los ingresos procedentes de su patrimonio, los tributos propios, las participaciones en tributos del Estado y de las comunidades autónomas, las subvenciones, los precios públicos y el producto de las operaciones de crédito, entre otros.

40. C) Artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2007.

La ley reconoce la tutela judicial efectiva frente a la discriminación por razón de sexo y establece reglas específicas sobre la carga de la prueba en determinados procedimientos. Cuando la parte actora aporta indicios fundados de discriminación, corresponde a la parte demandada justificar objetivamente la medida y su proporcionalidad, con las excepciones legalmente previstas.

41. B) Artículo 45 de la Ley 39/2015.

Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras del procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público. En determinados procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, la publicación sustituye a la notificación individual.

42. D) Artículo 16 de la Constitución Española.

Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, con la única limitación de lo necesario para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Además, ninguna confesión tendrá carácter estatal.

43. C) Artículo 33 de la Ley 39/2015.

Cuando se acuerda la tramitación de urgencia, los plazos establecidos para el procedimiento ordinario se reducen a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

44. D) Artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007.

Los poderes públicos deben incorporar la perspectiva de género en las estadísticas y estudios. Entre otras medidas, se contempla la inclusión sistemática de la variable sexo y la explotación de datos que permitan conocer las diferentes situaciones y necesidades de mujeres y hombres.

45. B) Artículo 46 del TREBEP.

Los empleados públicos tienen reconocido el derecho de reunión, que se ejerce conforme a las condiciones establecidas legalmente, incluyendo las reglas sobre quién puede convocar las reuniones y los requisitos de celebración.

46. C) Artículo 23.3 de la LRBRL.

Los tenientes de alcalde sustituyen al alcalde, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Son nombrados y cesados libremente por el alcalde entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde esta no exista, entre los concejales.

47. D) Artículo 26 de la Ley 39/2015.

Los documentos públicos administrativos electrónicos deben garantizar su autenticidad, integridad y conservación, así como identificar al órgano que los emite. Deben cumplir los requisitos establecidos legalmente para tener validez.

48. B) Artículo 53 de la Constitución Española.

Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos. Su ejercicio solo puede regularse por ley, que deberá respetar su contenido esencial. Los derechos fundamentales de la sección primera cuentan, además, con garantías reforzadas.

49. C) Artículos 15 y 16 del TRLRHL.

Los tributos propios de las entidades locales deben establecerse y exigirse conforme a la legislación aplicable. Los impuestos potestativos, como el ICIO, requieren el correspondiente acuerdo de imposición y la aprobación de la ordenanza fiscal por el órgano competente, siguiendo el procedimiento legal.

50. D) Artículo 117.3 de la Ley 39/2015.

La interposición del recurso no suspende por sí sola la ejecución del acto. Sin embargo, si se solicita la suspensión y transcurre un mes desde que la solicitud entra en el registro electrónico de la Administración u organismo competente sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la ejecución del acto se entiende suspendida, con los efectos y condiciones previstos en ese apartado.